

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183/2551      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      โจทก์  
บริษัทปากน้ำเจริญ จำกัด กับพวก      จำเลย  
ป.วิ.พ. มาตรา 180

จำเลยทั้งแปดขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคดำหนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้องไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ กับฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ล้วนเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งแปดยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องที่จำเลยทั้งแปดยอมรับอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อได้รับสำเนาคำฟ้องของโจทก์ ซึ่งจำเลยทั้งแปดอาจยื่นคำให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่นำคำให้การครั้งแรก และการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การดังกล่าวนั้นแม้เป็นเหตุที่อาจมีผลต่อจำเลยทั้งแปด แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่มีได้ยื่นก่อนวันชี้สองสถานได้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำคำขอให้โจทก์ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้เพื่อเป็นประกันการที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคดำ ประเทศสิงคโปร์ และโจทก์ได้ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยังธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคดำ ตามขอ ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัด ไม่ชำระหนี้

ให้แก่ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคต้า ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคต้า จึงแจ้งให้  
โจทก์ชำระเงินตามสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคาร  
สแกนดิเนเวีย เอ็นไคต้า ไป 66,338,346.38 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องชำระเงิน  
จำนวนนี้คืนโจทก์พร้อมดอกเบี้ย หน้าที่จำเลยที่ 1 มีต่อโจทก์ดังกล่าวมีการประกันหนี้  
โดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ต่างก็จำนองที่ดินหลายแปลงไว้ต่อโจทก์ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่  
จำเลยที่ 1 ต้องชำระหนี้ต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ และได้ทำหนังสือรับ  
สภาพหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับโจทก์ แต่ก็ชำระหนี้ให้โจทก์เพียงบางส่วน  
แล้วไม่ชำระหนี้เรื่อยมา ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 และที่ 8 ร่วมกันชำระเงิน  
จำนวน 126,262,824.59 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ของต้นเงิน  
จำนวน 66,249,427.25 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ เพื่อ  
ไถ่ถอนจำนองและให้จำเลยที่ 7 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน  
28,035,543.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 11 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน  
18,949,600 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์เพื่อไถ่ถอน  
จำนอง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  
ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ยอดหนี้ตามฟ้องไม่ถูกต้อง  
เพราะจำเลยที่ 1 ได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยไปมากกว่าที่โจทก์คิดคำนวณ โจทก์คิด  
ดอกเบี้ยซ้ำซ้อน จำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาและบอกกล่าวบังคับ  
จำนอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะผู้กระทำการแทนไม่มี  
อำนาจกระทำการแทนโจทก์ หนังสือรับสภาพหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นการ  
แปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมย่อมระงับไปแล้ว จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่

1 ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบโจทก์คิดคำนวณหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 7 ให้การว่า หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ 1 และที่ 7 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ และเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว จำเลยที่ 7 ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์คิดคำนวณดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง โจทก์บอกเลิกสัญญาและบอกกล่าวบังคับจำนองโดยไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 8 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะผู้กระทำการแทนไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ จำเลยที่ 8 จำนองที่ดินเพื่อเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในมูลหนี้อื่นไม่ใช่มูลหนี้ตามฟ้อง การจำนองไม่ได้เป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ผิดนัด โจทก์ผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 8 จึงหลุดพ้นความรับผิดชอบ โจทก์คิดคำนวณต้นเงินและดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง โจทก์ยังไม่ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคต้า โจทก์บอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางชี้สองสถานและนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 15 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 นัดสืบพยานจำเลยทั้งแปดในวันที่ 7 วันที่ 12 วันที่ 13 และวันที่ 26 ธันวาคม 2549

หลังจากจำเลยทั้งแปดได้รับบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นของพยานโจทก์จำนวน 3 ปาก แล้ว ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ 2 วัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 จำเลยทั้งแปดยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การจากเดิมที่ไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็น

ไคดำและหนังสือรับสภาพนี้ตามฟ้องไม่ใช่หนังสือรับสภาพนี้ ขอให้การใหม่เป็นว่า  
จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ออกสแตนด์บายเลต  
เตอร์ออฟเครดิตโจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคดำ หนังสือ  
รับสภาพนี้ตามฟ้องไม่ใช่หนังสือรับสภาพนี้ และสัญญาจำนองไม่มีผลใช้บังคับ กับ  
ขอแก้ไขเพิ่มเติมว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าคำขอให้โจทก์  
ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยจำเลยทั้งแปดอ้าง  
เหตุที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับความ  
สงบเรียบร้อยของประชาชน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า การขอ  
แก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยทั้งแปดเป็นผลสืบเนื่องจากจำเลยทั้งแปดได้รับ  
สำเนาบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงพยานโจทก์จำนวนสามปากล่วงหน้าก่อนวันสืบ  
พยานโจทก์ซึ่งมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่โจทก์ได้ทำคำขอออกสแตนด์บายเลตเตอร์  
ออฟเครดิตและสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิตสูญหายไป เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับภาระ  
การพิสูจน์ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ตามคำฟ้องว่าจำเลยทั้งแปดได้ทำสัญญาเลต  
เตอร์ออฟเครดิตกับโจทก์จริงหรือไม่ มีการทำหนังสือรับสภาพนี้กันจริงหรือไม่  
สัญญาจำนองมีผลบังคับเพียงใดข้อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนี้จึงไม่เกี่ยวกับความสงบ  
เรียบร้อยของประชาชน เมื่อคดีได้มีการชี้สองสถานไว้แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาต  
ให้จำเลยทั้งแปดแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ ยกคำร้อง

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "มี  
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งแปดว่า คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำ  
ให้การของจำเลยทั้งแปดซึ่งมีได้ยื่นก่อนวันชี้สองสถานนั้น เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติม

ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อันเป็นเหตุให้จำเลยทั้งแปดสามารถยื่นคำร้องในวันดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 หรือไม่ เห็นว่า ที่จำเลยทั้งแปดขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต โจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ธนาคารสแกนดิเนเวีย เอ็นไคต้า หนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้องไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ กับฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายฟ้องว่าคำขอให้โจทก์ออกสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง นั้น ล้วนเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งแปดยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องที่จำเลยทั้งแปดย่อมทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อได้รับสำเนาคำฟ้องของโจทก์ซึ่งจำเลยทั้งแปดอาจยื่นคำให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่ยื่นคำให้การครั้งแรก และการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การดังกล่าวนั้นแม้เป็นเหตุที่อาจมีผลต่อจำเลยทั้งแปดก็ตาม แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด จึงไม่ใช่การขอแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมตามบทกฎหมายดังกล่าวไว้ข้างต้นได้แต่อย่างใด ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยทั้งแปดมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(บวร กุลทนนท์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-รัตน กองแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ยื่นต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 เป็นคำร้องตามมาตรา 131 (1) ที่ศาลจะต้องมีคำสั่งอนุญาตหรือยกเสีย แต่คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การถือว่าเป็นคำให้การตามมาตรา 1 (4) และเป็นคำคู่ความตามมาตรา 1 (5) ซึ่งศาลชั้นต้นตรวจและมีคำสั่งรับ คินหรือไม่รับตามมาตรา 177 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 18 คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การภายหลังจากวันที่ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานอันเป็นการพ้นกำหนดที่จะยื่นได้ตามมาตรา 180 แล้ว ศาลชั้นต้นจะสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวตามมาตรา 177 วรรคสอง ประกอบมาตรา 18 ไม่ได้ ต้องสั่งยกคำร้องโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 131 (1) แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งยกคำร้อง ก็ต้องถือว่าเป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความตามมาตรา 228 (3) ที่มีใช้คำสั่งระหว่างพิจารณาอันจะห้ามอุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226 การที่ศาลสั่งไม่รับคำร้องหรือยกคำร้องจึงมีผลต่างกัน